

△△△△△△ 상임감사

통보

제 목	직원 숙소 임차보증금 보전 조치 소홀
소 관 기 관	△△△△△△△△△△
조 치 기 관	△△△△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

우리 공단은 재산취득·보관사용·처분 등에 관한 절차와 기준을 정하여 재산을 효율적으로 적정하게 관리·운△△고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

공단 「재산관리규칙」 제5조(등기·등록 등) 제1항에 따르면 재산관리담당자는 공단소관에 속하는 국유재산 및 공단소유재산이 발생할 시는 지체없이 다음 각호에 의거 등기·등록 기타 권리보전에 필요한 조치를 하여야 한다.

1. △△관리 국유재산 : △(△△△)
2. 공단소유 재산 : △△△△△△

또한 △△ 총무회계부는 「직원 숙소 특정감사 결과 행정상 권고에 대한 조치사항 알림(총무부-2538호, 2021.03.24.)」을 통하여 직원 숙소 임차보증금

보전을 위한 특단의 조치사항을 알렸다.

특히, 다가구주택 임차숙사 신규계약 및 갱신계약의 경우 법인인 우리 공단보다 개인이 최우선 소액 임차인으로서 우선 변제가 되기 때문에 △△△ 설정은 실효성이 없으므로 전세보증금 반환보증을 반드시 가입하여야 하며, 가입요건이 되지 않아 보증금 전액회수가 불가할 경우 즉시 임대차계약 해지 및 임차보증금 반환청구(내용증명)를 통하여 보증금 손실방지를 위한 조치를 하도록 알렸다.

3. 감사결과 확인된 문제점

[표] △△△△△△△△△△△ 직원 숙소 임차 현황('24. 4. 기준)

연번	주소	건물내역	권리권 등 설정 현황		
			권리자	설정일자(기간)	설정금액
1	△△△△ △△△ △△△ 337-32	철근콘크리트구조(철근 콘크리트지붕 4층 단독주택) 다가구주택	△△△△△△△△△△△ (△△△)	2012. 3. 22. (‘12. 3. 22.~현재)	***,***천원
			△△△ (△△△)	’20. 12. 15. (‘20. 12. 15.~현재.)	** ,***천원
			△△△△△△△△△△△△ (△△△)	2022. 3. 30. (‘22. 4. 9.~’24. 4. 8.)	** ,***천원
			△△△△△△△△△△△ (△△△)	2022. 12. 6. (‘23. 1. 27.~’25. 1. 26.)	** ,***천원

△△△△△△△△△△는 △△△△ △△△ △△△길 10 B동 ***호(△△△)에 소재한 철근콘크리트구조(철근콘크리트지붕 4층 다가구주택)에 대하여 2022년 3월 30일 임대차 계약서를 체결(연장계약)하고 임대차 기간을 2022년 4월 9일부터 2024년 4월 8일까지로 하여 직원 숙소로 사용하고 있다.

2024년 4월 2일 감사일 현재 직원 임차 숙소의 등기사항전부증명서(말소 사항 포함)의 소유권 이외의 권리에 관한 사항을 확인한 결과, 2022년 3월 30일자로 △△△△△△(△△△△△△△△△△△)로 △△△만 설정 되어 있으며,

[표]에서 처럼 △△△△△△ 외 △건(△△△권 설정 1건, △△△ 설정 2건)이 권리자로 설정이 되어 있는 상태이다.

이에 따라 △△물 소유자의 부도·파산 등으로 법원 경매 시 △△△△△△△△△△는 법인이기에 △△△ 설정을 하더라도 우선순위인 개인 소액 임차인이 최우선변제금을 수령하고 권리 설정일자가 앞서있는 권리가 배당되기 때문에 공단은 후순위로 임차보증금 손실 우려가 있다. 현재 해당 숙소는 임차만료기간(2022. 4. 9. ~ 2024. 4. 8.) 도래에 따라 △△△△△△△△△△에서 임차보증금(금**,***천원)을 환수(2024. 3. 21.)하였으나, 임차기간동안 △△△△△△△△△△에서는 직원 숙소 임차보증금 손실을 예방하기 위해 △△△ 설정 이외의 다른 조치는 취하지 않았기에 향후 전세보증금 반환보증 등 직원 숙소 임차보증금 보전을 위한 조치를 강화할 필요가 있다.

관련부서 의견

△△△△△△△△△△는 감사 결과를 △△△면서 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△△△)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)